



Nr. 248 Ministerbesprechung vom 6. Juli 1929, 18 Uhr

R 43 I/1438 , Bl. 209-212

Anwesend: Severing, Hilferding, Curtius, Wissell, Schätzel, Stegerwald, Wirth; RSparKom. Saemisch; StS Weismann, v. Schubert, Popitz, Joël, Heukamp; Generalmajor v. Schleicher; MinDir. v. Hagenow, Ritter, Dorn, Schäffer; Votr.LegR v. Kaufmann; MinR Döhle; Protokoll: MinR Wienstein, Vogels.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

1. Gesetz betreffend Aussetzung von Rechtsstreitigkeiten über ältere staatliche Renten. [...]
2. Reparationsfragen.
3. Emelka.

In Abwesenheit des Reichskanzlers führte der Reichswirtschaftsminister den Vorsitz.

1. Gesetz betreffend Aussetzung von Rechtsstreitigkeiten über ältere staatliche Renten. [...]¹

2. Reparationsfragen.

Staatssekretär Dr. von Schubert trug den Hauptgedankengang der anliegenden Instruktionen für eine vom Deutschen Botschafter in Paris bei der Französischen Regierung zu unternehmenden Demarche in der Reparationsfrage vor².

Staatssekretär von Schubert bemerkte hierzu, daß eine entsprechende Instruktion auch den deutschen Missionen in London, Rom und Brüssel zugehen werde.

¹ Siehe Anm. 5 zu Dok. Nr. 240.

² Botschafter v. Hoesch sollte eine Zweiteilung der Konferenz vorschlagen, wie sie 1924 bei der Dawes-Konferenz vorgenommen worden sei, damit würden die kleineren Staaten wie Polen und Rumänien beteiligt, ohne an den Kommissionsberatungen teilzunehmen. Eine Aufgliederung der Konferenz in zwei verschiedene Termine lehne die RReg. ab. Die ausländischen Regierungen müßten jetzt ihre Vertreter für die Organisationskomitees vorschlagen, damit diese am 15. 7. ihre Arbeit aufnehmen und sie evtl. wie im Jahr 1924 während der Konferenz beenden könnten. Wegen der Saarfrage, die mit der Reparationsfrage in direktem Zusammenhang stehe, sei Briand an seine Madrider Unterredung mit Stresemann zu erinnern. Das Fortbestehen des Saarregimes werde die deutsch-französischen Beziehungen belasten und sei ein Eingriff in die deutsche Souveränität. Eine Form für die Beteiligung des Völkerbunds an der Saarregelung werde sich finden lassen. Die französischen Wirtschaftsinteressen in der Saar würden durch den deutsch-französischen Handelsvertrag geschützt. „Es liegt sowohl im Interesse der deutschen, insbesondere der saarländischen, als auch der französischen Wirtschaft, daß das Saargebiet nicht restlos dem deutschen Zollgebiet einverleibt wird.“ Für einige Jahre solle ein Übergangsregime bestehen. Der deutsche Botschafter wurde weiter informiert, daß für die Behandlung der Saarfrage mit Schwierigkeiten zu rechnen sei, da die englische Regierung sich gegen die Aufnahme in das Konferenzprogramm ausgesprochen habe (Anlage zur Ministerbesprechung; R 43 I/1438 , Bl. 221-232). Am gleichen Tag wurde diese Instruktion auch den deutschen Vertretungen in London, Rom und Brüssel mitgeteilt (R 43 I/294 , Bl. 186 f.).

Ferner führte Staatssekretär von Schubert kurz aus, daß die Markverhandlungen mit der belgischen Regierung auf einen toten Punkt gekommen seien³. Man könne den belgischen Wünschen natürlich weiter entgegenkommen als bisher. Das Auswärtige Amt beabsichtige, den deutschen Gesandten in Brüssel dahin zu instruieren, daß das deutsche Kabinett zu einer weiteren Erhöhung des Angebots vielleicht bereit sei, wenn das Kabinett auf belgisches Entgegenkommen bei der Vorbereitung der Regierungskonferenz und auf der Konferenz selbst rechnen könne. Der sachliche Zusammenhang zwischen der Markfrage und dem Ergebnis der Regierungskonferenz liege klar zu Tage. Gleichwohl müsse für die Demarche eine Form gefunden werden, die es verhüte, daß die belgische Seite sie als einen plumpen Versuch der Trennung Belgiens von Frankreich auffasse⁴. Das Kabinett billigte darauf ohne Aussprache die von Staatssekretär Dr. von Schubert vorgetragenen wesentlichen Gesichtspunkte für die Instruktion der Missionen in Paris, Brüssel, London und Rom. Die organisatorischen Fragen für die Weiterbehandlung des Young-Planes sollen in der auf Montag, dem 8. Juli anberaumten Ministerbesprechung beraten werden⁵.

3. Emelka.

Staatssekretär Dr. Popitz trug vor, daß das Reich aus der Liquidierung der sogenannten Lohmann-Unternehmungen noch im Besitze von nominell 500 000 RM Aktien der Emelka sei⁶. Der Betrag mache 10% des Aktienkapitals der Emelka aus. Die Reichsregierung habe sich bekanntlich vor einiger Zeit vom Reichstag zum Erwerb der Aktienmajorität durch Zukauf des Aktienbesitzes der von Lustig-Gruppe ermächtigen lassen wollen. Diese Gruppe habe damals für das entsprechende Aktienpaket einen Kurs von 180 gefordert. Der Haushaltsausschuß des Reichstags habe die Ermächtigung jedoch versagt. Nunmehr liege ein Angebot des Herrn von Lustig vor auf Erwerb der 500 000 M Reichsbesitz zum Kurse von 140. Herr von Lustig habe unumwunden zugegeben, daß er sein eigenes Paket und die Reichsbeteiligung, wenn er sie erlangen sollte, nach England verkaufen werde. Der Reichsminister der Finanzen empfehle dem Kabinett, das Angebot des Herrn von Lustig anzunehmen, und zwar aus wirtschaftlichen Gründen. Mit dem ursprünglichen Plan des Erwerbes der Majorität bei der Emelka habe die Reichsregierung die Absicht verfolgt, eine Überfremdung der Emelka zu verhüten. Nachdem der Reichstag von diesem Plane nichts habe wissen wollen und Herr von Lustig nunmehr seinen großen Anteil nach England geben wolle, sei die Überfremdung der Gesellschaft praktisch besiegelt. Jedenfalls könne das Reich die Überfremdung mit seinem kleinen Besitz von 10% des Aktienkapitals nicht mehr verhindern. Allerdings sei die Lustig-Gruppe dem Reich

³ Das Angebot des deutschen Unterhändlers Ritter, die bisher vorgesehene Summe von 157 Mio RM um das Dreifache des Liquidationssaldos von 45 Mio RM zu erhöhen, war von dem belgischen Unterhändler Gutt und von der belgischen Regierung als unzureichend abgelehnt worden (Verhandlungsniederschriften vom 28. 6. und 5. 7.; R 43 I/54, Bl. 122 f., 129-133).

⁴ Der deutsche Gesandte Horstmann wurde aufgefordert, bei Verhandlungen über die politische Konferenz auch die Markfrage anzuschneiden. „Zu Ihrer Information teile ich zunächst über den gegenwärtigen Stand mit, daß wir die die Markverhandlungen am 5. und 6. 7. absichtlich auf einen toten Punkt habe kommen lassen, um zu versuchen, zur Überwindung dieses toten Punktes von der belgischen Regierung die Zusage möglicher Unterstützung in den vorstehend erwähnten Punkten [der v. Hoesch erteilten Instruktion] zu erhalten.“ Gutt habe Ritter auf dessen private Mitteilung, daß eine weitere Erhöhung unter dieser Bedingung erwogen werde, zugesagt, das belgische Außenministerium zu informieren (v. Schubert an Horstmann am 6. 7.; R 43 I/296, Bl. 205-209, hier: Bl. 206). Auf Grund der Verhandlungen Horstmanns im belgischen Außenministerium (Telegramm Nr. 100 vom 8. 7.; R 43 I/296, Bl. 188-190) konnte in der Besprechung zwischen Ritter und Gutt am 12. 7. eine Einigung dahin erzielt werden, daß Deutschland einen Betrag im Gegenwartswert von 320 Mio RM in 37 Annuitäten zahlen werde (R 43 I/54, Bl. 152 f.). Dieser Vertrag wurde am 13. 7. unterzeichnet (R 43 I/54, Bl. 158-162). Am gleichen Tag wurde auch eine Beendigung der Liquidationen in Belgien rückwirkend vom 7. 6. an vereinbart (R 43 I/54, Bl. 163 f.), siehe Dok. Nr. 255.

⁵ Siehe Dok. Nr. 251, P. 1.

⁶ Verhandlungen mit der Münchener Lichtspielkunst AG, die Aktien der Phoebus-Film-AG des Kapitäns Lohmann besaß, hatten schon im Kabinett Marx III begonnen (R 43 I/603 und 604. Vgl. zur Lohmannaffäre O. Geßler, Reichswehrpolitik in der Weimarer Zeit, Stuttgart, 1958, S. 443 ff.). Nachdem das RKab. in der Ministerbesprechung vom 10.11.1928, P. 4, beschlossen hatte, damit ein Verkauf nach Amerika verhindert werde, Aktien der Emelka in Höhe von 1,3 Mio RM zu erwerben, war im Haushaltsausschuß am 12. und 13. 11. der Vorwurf erhoben worden, die RReg. handele wirtschaftlich falsch, weil sie der Emelka Geld für die ehemaligen Phoebus-Aktien geboten habe.

gegenüber vertraglich noch für eine gewisse Zeit gebunden, keinen Verkauf von ihrer Seite an das Ausland vorzunehmen. Diese Bindung bedeute praktisch nicht viel, da nicht verhütet werden könne, daß Herr von Lustig seinen Besitz schon heute in der Weise fest an das Ausland veräußere, daß der Verkauf erst nach Ablauf der Bindung effektiert werde. Das einzige, was das Reich jetzt noch mit der vertraglichen Bindung erreichen könne, sei die Erzielung eines günstigen Preises für seinen Aktienbesitz. Der Börsenkurs der Emelka-Aktien betrage zur Zeit 75,-. Es sei auch bekannt, daß Herr von Lustig beim Weiterverkauf seiner Aktien und derjenigen des Reichs nach England nur einen Kurs von 133 bekomme. Das Angebot von 140 sei daher wirtschaftlich günstig.

Ein weiterer triftiger Grund, der für die Veräußerung spreche, sei auch der, daß die Emelka für ihren rationellen Fortbestand bedeutende Kapitalien aufnehmen müsse. Die neueste Entwicklung in der Filmindustrie, insbesondere die durch den Tonfilm bedingten Umwälzungen, zwingen zu großen neuen Investitionen. In Deutschland könne die Emelka die erforderlichen Kapitalien nicht bekommen und sei daher zur Rückständigkeit und damit zur Entwertung verurteilt, wenn sie sich nicht an das kapitalkräftigere Ausland verschreibe.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte, das Kabinett müsse drei Fragen entscheiden:

- a) Soll überhaupt verkauft werden?
- b) Ist der Preis angemessen?
- c) Kann der Verkauf politisch verantwortet werden?

Nach seiner Meinung habe die Reichsregierung hinsichtlich der ersten Frage volle Handlungsfreiheit, nachdem der Reichstag es abgelehnt habe, den für eine wirkliche Ausnutzung des Reichsbesitzes notwendigen Zukauf zu genehmigen.

Den von Lustig gebotenen Preis halte er für angemessen angesichts des geringen Börsenkurses und der Tatsache, daß von Lustig selbst den Reichsanteil zu einem niedrigeren Preis weitergeben müsse, wie er selbst dafür zahlen müsse.

Bei Beurteilung der Frage der politischen Vertretbarkeit eines Verkaufs müssen allerdings bedenkl. erscheinen, daß man eine Überfremdung durch die Veräußerung gerade von Reichsbesitz mit verschulde. Diese Bedenken müßten jedoch mit in Kauf genommen werden, da die Reichsregierung sich, so wie die Dinge lägen, in einer Zwangslage befinde.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte, daß er politische Bedenken gegen den Verkauf nicht sähe, nachdem der Haushaltsausschuß durch seine frühere Entscheidung die Pläne der Reichsregierung auf Verhütung einer Überfremdung unmöglich gemacht habe⁷.

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* erklärte, für ihn sei in erster Linie bestimmend, daß die Emelka auf größeren Kapitalzufluß angewiesen sei, den sie in Deutschland nicht bekommen könnte, und daß bei Nichtveräußerung der Aktien an das Ausland eine Entwertung des Reichsbesitzes die Folge sein würde. Er bat, besonders festzustellen, daß gerade diese Gefahr der Entwertung bei der Entscheidung des Reichskabinetts ausschlaggebend ins Gewicht gefallen sei.

Der *Reichspostminister* warf die Frage auf, ob nicht inländische Käufer gefunden werden könnten. Der *Reichsminister der Finanzen* antwortete, daß im Inlande nur an einen Erwerb durch die Ufa – Geheimrat Hugenberg – gedacht werden könne. Eine etwaige Veräußerung an diese Stelle werde der Reichsregierung sicherlich größere Vorwürfe einbringen als ein Verkauf an Herrn von Lustig. Im übrigen sei Herr von Lustig bereit, beim Weiterverkauf der Aktien nach England zur Bedingung zu machen, daß zum mindesten für die Dauer der Laufzeit seines eine Überfremdung verbotenden Vertrages mit der Reichsregierung Vorstand und Aufsichtsrat der Emelka in der Mehrheit aus deutschen Staatsangehörigen zu bestehen habe.

Das *Reichskabinett* erklärte sich auf Grund des Ergebnisses der Aussprache mit dem Vorschlage des Reichsministers der Finanzen auf Veräußerung der 500 000 M Aktien der Emelka an Herrn von Lustig zum Kurse von 140 einverstanden. Beim Verkauf soll Herr von Lustig die Verpflichtung auferlegt

⁷ Severings Einstellung war von der Absicht bestimmt, einen Verkauf an die Ufa zu verhindern, siehe Mein Lebensweg II, S. 210 f.

werden, bei einem Weiterverkauf seines Aktienpakets die Bedingung auszumachen, daß mindestens für die Dauer der Laufzeit des Pool-Vertrages mit dem Reich Vorstand und Aufsichtsrat der Emelka in der Mehrheit aus Deutschen zusammengesetzt sein müsse⁸.

⁸ v. Lustig trat in Verhandlungen mit der Fox-Film-Corporation ein, die jedoch durch einen Unfall des Präsidenten dieses Unternehmens verzögert wurden (Schreiben des RWiM vom 19. 7.; R 43 I/2449 , gefunden in R 43 I/2499, Bl. 224). Wegen dieser Verhandlungen brachte die BVP im bayer. LT eine Anfrage ein (Bericht v. Haniels vom 6. 8.; R 43 I/2255 , Bl. 202), auf die die bayer. Regierung am 20. 8. antwortete, das Eindringen ausländischen Kapitals erfolge wegen der Kapitalarmut der deutschen Unternehmer. Eine Übereignung von Aktienbesitz sei staatlich nicht zu verhindern. Das StMin. des Äußeren stehe mit der RReg. in Verbindung, um in der Emelka-Angelegenheit eine Lösung zu finden, die den Interessen Bayerns und des Reichs Rechnung trage. Zum Fortgang siehe Dok. Nr. 289, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 248 Ministerbesprechung vom 6. Juli 1929, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller II, bearb. von Martin Vogt, 1970, S. 806–810 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu2-D248>